滨海新区博贺镇“7•7”一般坍塌事故调查报告

时间：2023-11-21 来源：本网 浏览次数：538

2023年7月7日11时许，茂名滨海新区博贺镇滨海家园6栋2楼发生一起坍塌事故，造成1人受伤，伤者杨某大，直接经济损失32元。事故发生后，事故发生单位未向有关部门报告情况，存在瞒报事故的行为。

2023年8月8日，区应急管理局接到博贺镇应急管理办公室报告，称接到杨某大家属吴某顺向其反映此事故的相关情况，要求有部门依法进行处理。

按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，区管委会成立了由区党工委委员、总工程师张有担任组长，区办公室、区建设交通局、区政法信访局、区应急管理局、区工会、区公安分局、区城管执法分局以及博贺镇人民政府有关同志为成员的滨海新区博贺镇“7·7”一般坍塌事故调查组（以下简称：事故调查组），对事故进行调查。

网站地图

事故调查组坚持事故调查“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调阅资料、人员询、调查取证和综合分析等方式，查明了事故经过、发生原因、人员死亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质，分清了事故任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，分析总结了事故整改和防范措施。

经调查认定，“7·7”一般坍塌事故是一起因生产经营单位安全生产主体责任不落实、违法违规建设而导致的一般生产安全责任故。

一、事故基本情况

（一）涉事房屋及相关单位、人员情况

1.涉事房屋情况

事发房屋位于茂名滨海新区博贺镇滨海家园6栋2至4楼，房主为林某山（自然人），房屋建筑面积共约1600平方米，在房屋室内饰装修工程开工前，向物业管理单位申报登记。

2.相关单位情况

广东基宏物业管理有限公司（以下简称“基宏物业公司”），是茂名博贺滨海家园的物业管理单位，公司类型：有限责任公司（非然人投资或控股的法人独资）；注册地：茂名市电白区水东镇新湖街93号，注册资本：1000万人民币；统一社会信用代码914409******WYD97M；经营范围：物业管理，物业租赁，空调设备、通风设备系统安装服务，管通设施安装服务，园林绿化工程室内装饰、设计，停车场经营服务。

3.相关人员情况

（1）林某山，男，55岁，滨海家园6栋2至4楼房主。

（2）蔡某赐，男，59岁，滨海家园6栋2楼装修装饰活动承揽人。

（3）杨某大（伤者），男，43岁，事发时为现场作业人员。

（4）蔡某雄，男，28岁，事发时为现场作业人员。

（5）蔡某彩，男，44岁，事发时为现场作业人员。

（6）邱某波，男，73岁，为林某山雇佣的现场材料管理人员。

（二）涉事房屋施工安全管理情况

2023年7月2日，林某山（甲方）与蔡某赐（乙方）签订《蔡某赐水工班组2楼改造工程协议书》，总价为8万元，协议书中约定全生产职责：乙方必须保证施工作业安全，乙方在施工过程中一切安全责任及经济责任由乙方负责；乙方在施工过程中必须听从甲指挥。林某山未对施工现场进行安全检查及管理。在施工前，蔡某赐未对杨某大等人进行安全技术交底及安全教育培训。

（三）事故现场情况

经勘察，事故现场位于博贺镇滨海家园6栋2楼。该栋2至4楼为林某山所有，计划作为酒店使用，其中，4楼已装修完毕，2楼楼处于装修中，正更改隔墙与布局，并擅自加装电梯。

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

事故造成1人受伤。

姓名	年龄	性别	籍贯	伤亡情况
杨某大	43岁	男	广东电白	受伤

2.直接经济损失情况

事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986），核定事故造成直接经济损失人民币32万元。

二、事故发生经过及应急处置评估情况

（一）事故发生经过及应急处置情况

事发现场无直接目击者、监控影像，伤者杨某大处于昏迷状态，结合人员笔录及现场勘查情况，分析推定事发经过如下：2023月7日上午，蔡某赐、杨某大、蔡某雄、蔡某彩4人在滨海新区博贺镇滨海家园6栋2楼进行拆墙改建作业，蔡某彩、蔡某雄两人在东两侧楼梯施工，杨某大在北侧中间房间进行拆墙施工。11时左右，杨某大在拆墙施工时被倒塌的墙体砸中头部受伤后，走到事发地附近躺着。11时10分左右，外出购买面包的蔡某赐回到施工现场，看到杨某大躺着，便上前询问，随后发现杨某大头部受伤流血，是叫蔡某雄背杨某大下楼，并由现场材料管理人员邱某波开小车送至电白区中医院进行治疗。

（二）医疗救治及善后情况

事故发生后，伤者杨某大被送至医院治疗，目前已转至康复病房。经博贺镇司法所调解，各方初步达成了医疗费用分担协议。续因伤者家属将伤者转院，林某山提出要重新商议医疗费用分担协议，而伤者家属不同意重新商议。因此林某山和蔡某赐在伤者转后不再支付转院后产生的医疗费用，2023年8月8日，伤者家属吴某顺便到博贺镇应急管理办公室举报该事故，目前双方仍在进一步商中。

事故发生于2023年7月7日，林某山在区应急值班室接报前未向有关部门报告事故情况，存在瞒报事故行为。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，在现场处置过程中无任何群众、工作人员伤亡，没有发生二次事故。应急处置评价为良好。

三、事故原因

（一）事故直接原因

伤者杨某大安全意识淡薄，对存在的危险性认识不足，未熟悉相关施工作业流程进入施工现场，开展拆墙工作，导致事故发生。

（二）事故间接原因

1.林某山在房屋室内装饰装修工程开工前未向物业管理单位申报登记，通过签订协议的方式聘用无相关资质的个人，未对施工场进行安全检查及管理，未及时消除生产事故隐患，导致事故发生。

2.蔡某赐未具相应资质承揽博贺镇滨海家园6栋2楼装饰装修活动，未对杨某大等人进行安全技术交底及安全教育培训，导致事发生。

3.基宏物业公司对其物业管理区域内的装饰装修活动的管理存在漏洞，未能及时采取措施消除事故隐患，导致事故发生。

四、有关单位履职情况

（一）涉事房主及相关人员

1.林某山，在房屋室内装饰装修工程开工前未向物业管理单位申报登记，通过签订协议的方式聘用无相关资质的个人，未对施现场进行安全检查及管理，未及时消除生产事故隐患，未将该事故向有关部门报告，违反《住宅室内装饰装修管理办法》第十三条一款[1]、第二十三条[2]、《安全生产法》第二十一条第（五）项[3]、《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条第一款[4]的规定，对故发生负有责任。

2.蔡某赐，未具相应资质承揽博贺镇滨海家园6栋2楼装饰装修活动，未对杨某大等人进行安全技术交底及安全教育培训，违《建筑市场管理规定》第十六条[5]、《建筑拆除工程安全技术规范》（JGJ-147-2016）6.0.3[6]的规定，对事故发生负有直接管理责任

（二）相关单位

基宏物业公司，对其物业管理区域内的装饰装修活动的管理存在漏洞，未能及时采取措施消除事故隐患，违反《安全生产法》四十一条第二款[7]的规定，对事故发生负有重要管理责任。

（三）有关监管部门

1.区建设交通局，2023年7月4日印发了《关于进一步加强物业管理的通知》（茂滨海建交发〔2023〕84号），2023年7月6日印了《关于转发<茂名市住房和城乡建设局转发广东省住房和城乡建设厅关于进一步做好物业管理区域房屋使用安全管理工作的通知>通知》（茂滨海建交发〔2023〕85号），及时传达国家、省、市有关政策方针，督促电城镇、博贺镇人民政府加强装饰装修活动的监检查。同时，及时将在巡查中发现的装饰装修违法行为问题线索移交相关部门进行处理。基本履行了职责。

2.区城管执法分局，作为城市综合行政执法部门，及时受理辖区内相关部门移送的问题线索，依法查处属于本部门职责范围内装饰装修违法违规行为。基本履行了职责。

（四）属地政府

博贺镇人民政府，作为属地监管政府，党政领导班子成员能认真落实安全生产“一岗双责”，每季度召开安全生产会议，及时传达级有关会议精神，研究部署辖区内安全生产工作，明确各村（居、渔）委会和镇机关各部门安全生产职责。2023年以来，共对辖区建筑施工领域（包括装饰装修活动、建设工程、自建房等）开展安全生产检查10余次，切实加强装饰装修活动的监督检查。但对辖内装饰装修活动的监督检查存在漏洞，未能及时发现博贺镇滨海家园6栋的装饰装修违法违规行为。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）免于追究责任人员（1人）

杨某大安全意识淡薄，对存在的危险性认识不足，未熟悉相关施工作业流程、未做好安全防护措施进入施工现场，开展拆堵作，导致事故发生，对事故发生负有直接责任。鉴于其在事故中受伤，建议免于追究责任。

（二）建议给予党纪政务处分人员

对于在事故调查过程中发现的属地政府及有关部门的公职人员履职方面的问题及相关材料，已移交相应的纪检监察部门。对有人员的党政纪处分和有关单位的处理意见，由相应的纪检监察部门提出。

（三）建议给予行政处罚的单位（1个）

基宏物业公司，对其物业管理区域内的装饰装修活动的管理存在漏洞，未能及时采取措施消除事故隐患，对事故发生负有重要理责任，建议由区建设交通局、区城管执法分局依据《安全生产法》第一百零二条[8]等规定，依法对其作出处理。

（四）建议给予行政处罚的个人（2人）

1.林某山，在房屋室内装饰装修工程开工前未向物业管理单位申报登记，通过签订协议的方式聘用无相关资质的个人，未对施现场进行安全检查及管理，未及时消除生产事故隐患，对事故发生负有责任，建议由区建设交通局、区城管执法分局依据《安全生法》第九十四条第一款[9]等规定，依法对其作出处理；未将该事故向有关部门报告，存在瞒报事故行为，建议由区应急管理局依《安全生产法》第一百一十条[10]规定，依法对其作出处理。

2.蔡某赐，未具相应资质承揽博贺镇滨海家园6栋2楼装饰装修活动，未对杨某大等人进行安全技术交底及安全教育培训，对事发生负有直接管理责任，建议由区建设交通局、区城管执法分局依据《建筑市场管理规定》第二十六条第一项[11]等规定，依法对其出处理。

（五）其他处理建议

建议责成博贺镇人民政府向滨海新区管委会作出深刻检查。

六、事故整改和防范措施

（一）加强属地管理。博贺镇人民政府要加强装饰装修活动的监督检查，充分发动群众监督装饰装修活动，畅通投诉渠道，及时理群众、物业服务企业等相关报告或投诉，属于职责范围的要及时处理，属于相关部门职责范围的，要依法移交相关部门处理。要一步加强对辖区内的企业、有关人员关于生产安全事故信息报告的培训教育，避免出现事故迟报、瞒报现象。同时，根据《茂名市业管理办法》（试行）第七条，博贺镇人民政府指导监督辖区内物业管理活动，依法依规监督物业服务企业履行职责。

（二）严肃查处违法违规行为。区住建部门对相关专业的投诉、报告事项要及时定性并移交执法部门，区城管执法部门按照职责法查处违法违规行为。对擅自变动建筑主体和承重结构造成重大安全隐患危及公共安全，涉嫌构成犯罪的，移送有关部门依法处理。

（三）加强指导服务和培训。区住建部门要强化装饰装修相关企业的资质管理和指导监督，加大装饰装修安全管理所涉企业和人的培训力度，保障人民群众生命财产安全。

[1]《住宅室内装饰装修管理办法》第十三条第一款：装修人在住宅室内装饰装修工程开工前，应当向物业管理企业或者房屋管理机（以下简称物业管理单位）申报登记。

[2]《住宅室内装饰装修管理办法》第二十三条：装修人委托企业承接其装饰装修工程的，应当选择具有相应资质等级的装饰装修业。

[3]《安全生产法》第二十一条第（五）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[4]《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条第一款：事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

[5]《建筑市场管理规定》第十六条：承包方必须按照其资质等级和核准的经营范围承包任务，不得无证承包或者未经批准越级、超围承包。

[6]《建筑拆除工程安全技术规范》（JGJ-147-2016）6.0.3：拆除工程施工前，必须对施工作业人员进行书面安全技术交底，且应记录并签字确认。

[7]《安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[8]《安全生产法》第一百零二条：生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下的罚款；产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[9]《安全生产法》第九十四条第一款：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处二万以上五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上十万元以下的罚款，责令生产经营单位停产停业整顿。

[10]《安全生产法》第一百一十条：生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由应急管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款；对逃匿的十五日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者报的，依照前款规定处罚。

[11]《建筑市场管理规定》第二十六条第一项：承包方有下列行为之一的，可以根据情节，予以警告、通报批评、没收非法所得、令停止勘察设计或施工、责令停产整顿、降低资质等级、吊销营业执照等处罚，并处以二万元以下的罚款。（一）无证、照或越级勘察、设计、施工的。

分享到：

适老化 无障碍服务 政府网站找错 机关

版权所有：广东茂名滨海新区政务网 主办单位：广东茂名滨海新区管理委员会 地址：中国广东港务中心

粤ICP备13082247号 粤公网安备：44090402441053

网站标识码：4409000044 技术支持：广东网锋科技有限公司 政府服务热线:0668-5331332